

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3190/2530

บริษัทบอร์เนียวเฟดตี้ จำกัด
บริษัทแมคนาเดค จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 820

ป.วิ.พ. มาตรา 144 วรรคแรก, มาตรา 145, มาตรา 236 วรรคแรก

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ โดยเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธที่ไม่รับของ ศาลชั้นต้น คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 วรรคแรก

คดีก่อนจำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจำเลย ขอให้โจทก์คดีนี้ชำระค่าเสียหายเพราะเหตุส่งมอบพรหมชำระคบกพร่อง ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระราคาพรหม ฟ้องโจทก์ทั้งสองคดีมิได้มีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกันจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำในประเด็นที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 144

โจทก์และจำเลยในคดีก่อนกับจำเลยที่ 1 และโจทก์ในคดีนี้เป็นคู่ความเดียวกัน และพิพาทกันในมูลสัญญาซื้อขายอันเดียวกัน คำพิพากษาในคดีเรื่องก่อนจึงผูกพันคู่ความในคดีนี้มีให้โต้เถียงเป็นอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 และเป็นผลให้ศาลในคดีนี้ต้องฟังข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาคดีก่อน เมื่อศาลอุทธรณ์คดีก่อนซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจำเลย พิพากษาว่า

โจทก์ (จำเลยที่ 1 คดีนี้) ได้รับพรหมที่สั่งซื้อจากจำเลย (โจทก์คดีนี้) และโจทก์ (จำเลยที่ 1 คดีนี้) มีโอกาสตรวจดูว่าตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่ โจทก์รับไว้โดยมิได้ ทักท้วงแล้วนำไปติดตั้งให้ลูกค้า กรณีเช่นนี้จำเลย (โจทก์คดีนี้) ไม่ต้องรับผิดชอบ จนถึงที่สุดแล้ว การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ (คดีนี้) เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ส่งมอบ พรหมตามคุณภาพที่ได้สั่งซื้อให้จำเลยและไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ จำเลยมี สิทธิบอกเลิกสัญญา และไม่มีหน้าที่ชำระราคาให้โจทก์พิพากษายกฟ้อง จึงเป็นการฟัง ข้อเท็จจริงผิดไปจากคดีก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลและ ได้กระทำในนามของจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เชิดจำเลยที่ ๒ เป็นตัวแทนสั่งซื้อพรหมจากโจทก์ จำนวน ๑ รายการราคา ๑๐,๙๒๘ บาท ๕๖ สตางค์ โจทก์ส่งมอบพรหมดังกล่าวให้ จำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องร่วมกันชำระ เงิน ๑๐,๙๒๘ บาท ๕๖ สตางค์ให้โจทก์โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสองเพิกเฉยโจทก์ ขอคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๒ ต่อปีถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๔๓๗ บาท ๑๒ สตางค์ขอให้บังคับ จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๑,๓๖๕ บาท ๖๘ สตางค์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ผิดสัญญาความจริงจำเลยที่ ๑ เป็น ตัวแทนจำหน่ายพรหมของโจทก์จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ได้ซื้อพรหมจากโจทก์ตาม ฟ้องโดยมีข้อตกลงเป็นธรรมเนียมการค้าต่อกันว่าจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่นำพรหมไปติด ตั้งให้ลูกค้าและจะชำระเงินเมื่อจำเลยที่ ๑ ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครั้งจำเลยที่ ๑ รับพรหมไปจากโจทก์และติดตั้งให้ลูกค้าปรากฏว่าไม่สามารถส่งมอบงานได้

เนื่องจากพรมไม่ตรงตามตัวอย่างขาดคุณภาพชนพรมมีตำหนิอันเป็นสาระสำคัญของสัญญาลูกค้าของจ้าเลยที่ ๑ ไม่ยอมรับมอบงานจ้าเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ทราบโจทก์จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าเลยที่ ๑ มอบให้ทนายความบอกกล่าวเลิกสัญญากับโจทก์ให้รับพรมคืนไปและเรียกค่าเสียหายขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า

ฎีกาข้อแรกของโจทก์เห็นว่าโจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อนี้ในชั้นอุทธรณ์ปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ปัญหาดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงโจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธที่ไม่รับของศาลชั้นต้น คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๖ วรรคแรก ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้จึงชอบแล้ว

ฎีกาข้อ ๒ ของโจทก์เห็นว่าคดีที่จ้าเลยที่ ๑ เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจ้าเลยเป็นเรื่องขอให้โจทก์คดีนี้ชำระค่าเสียหายเพราะเหตุส่งมอบพรมพิพาทชำรุดบกพร่องส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้จ้าเลยชำระราคาพรมพิพาท ฟ้องโจทก์ทั้งสองคดีมิได้มีประเด็นข้อพิพาทอย่างเดียวกันจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำในประเด็นที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไว้ในคดีที่จ้าเลยที่ ๑ ฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๔ และตามฎีกาของโจทก์ได้โต้แย้งด้วยว่าศาลชั้นต้น พังข้อเท็จจริงแตกต่างขัดกับคดีที่จำเลยเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นจำเลยว่าผู้ขาย (โจทก์คดีนี้) ผิดสัญญาซื้อขายโดยส่งมอบพรมที่ชำรุดบกพร่องผู้ซื้อ (จำเลยคดีนี้) ได้บอกเลิกสัญญาแล้วให้ผู้ขาย (โจทก์คดีนี้) ชำระค่าเสียหายศาลชั้นต้นคดีนี้นั้นวินิจฉัย ว่าสัญญาซื้อขายเป็นอันบริบูรณ์แล้วพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีถึงที่สุดแล้วฎีกาของโจทก์ข้อนี้โจทก์ได้ยกขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์แล้วแต่ศาลอุทธรณ์ มิได้วินิจฉัยศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์และจำเลยในคดีก่อนกับจำเลยที่ ๑ และโจทก์ใน คดีนี้เป็นคู่ความเดียวกันและพิพาทกันในมูลสัญญาซื้อขายอันเดียวกันคำพิพากษาใน คดีเรื่องก่อนจึงผูกพันคู่ความในคดีนี้มีให้โต้เถียงเป็นอย่างอื่นตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๕ และเป็นผลให้ศาลในคดีนี้ต้องฟังข้อเท็จจริงตาม คำพิพากษาคดีก่อนเมื่อศาลอุทธรณ์คดีก่อนซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นโจทก์ฟ้องโจทก์คดีนี้ เป็นจำเลยพิพากษาว่าโจทก์ (จำเลยที่ ๑ คดีนี้) ได้รับพรมที่สั่งซื้อจากจำเลย (โจทก์ คดีนี้) และโจทก์ (จำเลยที่ ๑ คดีนี้) มีโอกาสตรวจดูว่าตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่โจทก์ รับไว้โดยมิได้ทักท้วงแล้วนำไปติดตั้งให้ลูกค้ากรณีเช่นนี้จำเลย (โจทก์คดีนี้) ไม่ต้อง รับผิดคดีถึงที่สุดแล้วการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ (คดีนี้) เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ส่ง มอบพรมตามคุณภาพที่ได้สั่งซื้อให้จำเลยและไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้จำเลยมี สิทธิบอกเลิกสัญญาและไม่มีหน้าที่ชำระราคาให้โจทก์พิพากษายกฟ้องจึงเป็นการฟัง ข้อเท็จจริงผิดไปจากคดีก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยใน ประเด็นที่ศาลชั้นต้นกำหนดว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่และโจทก์มีสิทธิติด ดอกเบี้ยได้เพียงใดไปโดยไม่จำเป็นต้องย่อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ใน ปัญหาว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ศาลอุทธรณ์ในคดีก่อนได้พิพากษาว่าโจทก์ (จำเลยที่ ๑ คดีนี้) ได้รับพรมที่สั่งจากจำเลย (โจทก์คดีนี้) และมีโอกาสตรวจดูว่าตรง ตามที่สั่งซื้อหรือไม่โจทก์รับไว้โดยมิได้ทักท้วงแล้วนำไปติดตั้งให้ลูกค้ากรณีเช่นนี้

จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเท็จจริงในคดีนี้จึงรับฟังได้ว่าโจทก์ไม่ผิดสัญญาจำเลยไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจำเลยที่ ๑ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าพรมให้โจทก์ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลและได้กระทำการในนามของจำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัว

พิพากษากลับให้จำเลยที่ ๑ ใช้เงิน ๑๐,๙๒๘ บาท ๕๖ สตางค์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ จนถึงวันฟ้องแต่ไม่ให้เกิน ๔ เดือนและนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความรวมสามศาลเป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาทส่วนจำเลยที่ ๒ ให้ยกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ให้เป็นพับ.

(อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายชัยรัตน์ ชันเจริญ

ศาลอุทธรณ์ - นายเสงี่ยม สันติวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ